

[별표 14의4]<개정 1999.4.30, 2001.7.24>

기능검정원·강사의 자격취소·정지의 기준(제38조의15제1항관련)

1. 기능검정원

| 위 반 사 항                                                                             | 적 용 법 조<br>(도로교통법) | 처 분 기 준         |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                     |                    | 1차위반            | 2차위반            | 3차위반            |
| 1. 허위로 기능검정 합격사실을 증명한 때                                                             | 법 제71조의4 제4항제1호    | 자격취소            |                 |                 |
| 2. 허위 또는 부정한 방법으로 기능검정원자격증을 교부받은 때                                                  | 법 제71조의4 제4항제2호    | 자격취소            |                 |                 |
| 3. 교통사고처리특례법 제3조제1항 또는 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의3의 규정에 위반하여 금고이상의 형의 신고를 받은 때<br>(집행유예포함) | 법 제71조의4 제4항제3호    | 자격취소            |                 |                 |
| 4. 자격정지 기간중에 기능검정을 실시한 때                                                            | 법 제71조의4 제4항제4호    | 자격취소            |                 |                 |
| 5. 기능검정원의 자격증을 다른 사람에게 빌려 준 때                                                       | 법 제71조의4 제4항제5호    | 자격취소            |                 |                 |
| 6. 기능검정에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허가 취소된 때                                             | 법 제71조의4 제4항제6호    | 자격취소            |                 |                 |
| 7. 기능검정에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허의 효력이 정지된 때                                         | 법 제71조의4 제4항제7호    | 운전면허 정지기간중 자격정지 | 운전면허 정지기간중 자격정지 | 운전면허 정지기간중 자격정지 |
| 8. 기능검정원의 업무에 관하여 부정한 행위를 한 때<br><br>가. 교육생에게 금품등을 강요하거나 이를 수수                      | 법 제71조의4 제4항제8호    | 자격취소            |                 |                 |

|                                               |  |            |            |            |
|-----------------------------------------------|--|------------|------------|------------|
| 한 때                                           |  |            |            |            |
| 나. 장내기능검정채점기를 조작한 때                           |  | 자격정지<br>6월 | 자격취소       |            |
| 다. 검정도중 교육생에게 합격을 유도하는등 검정의 공정성을 결여하는 행위를 한 때 |  | 자격정지<br>3월 | 자격정지<br>6월 | 자격취소       |
| 라. 검정도중 폭언·폭행등으로 물의를 야기한 때                    |  | 자격정지<br>3월 | 자격정지<br>6월 | 자격취소       |
| 마. 제복을 착용하지 아니하는 등 품위를 손상한 때                  |  | 자격정지<br>1월 | 자격정지<br>2월 | 자격정지<br>3월 |
| 바. 부정한 운전면허 취득행위에 조력한 때                       |  | 자격정지<br>6월 | 자격취소       |            |
| 사. 기능검정응시자격이 없는 사람임을 알면서 기능검정을 실시한 때          |  | 자격취소       |            |            |

## 2. 강사

| 위 반 사 항                                                                             | 적 용 법 조<br>(도로교통법) | 처 분 기 준 |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|------|------|
|                                                                                     |                    | 1차위반    | 2차위반 | 3차위반 |
| 1. 허위 또는 부정한 방법으로 강사자격증을 교부받은 때                                                     | 법 제71조의5 제4항제1호    | 자격취소    |      |      |
| 2. 교통사고처리특례법 제3조제1항 또는 특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의3의 규정에 위반하여 금고이상의 형의 신고를 받은 때<br>(집행유예포함) | 법 제71조의5 제4항제2호    | 자격취소    |      |      |
| 3. 강사의 자격정지 기간중에 교육을 실시한 때                                                          | 법 제71조의5 제4항제3호    | 자격취소    |      |      |
| 4. 강사의 자격증을 다른 사람에게 빌려 준 때                                                          | 법 제71조의5 제4항제4호    | 자격취소    |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                             |                                                                       |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5. 기능교육에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허가 취소된 때                                                                                                                                                                                                                                                       | 법 제71조의5 제4항제5호 | 자격취소                                                                                        |                                                                       |                                                            |
| 6. 기능교육에 사용되는 자동차를 운전할 수 있는 운전면허의 효력이 정지된 때                                                                                                                                                                                                                                                   | 법 제71조의5 제4항제6호 | 운전면허 정지기간중 자격정지                                                                             | 운전면허 정지기간중 자격정지                                                       | 운전면허 정지기간중 자격정지                                            |
| 7. 강사의 업무에 관하여 부정한 행위를 한 때<br>가. 교육생에게 금품등을 강요하거나 이를 수수한 때<br>나. 교육생의 출석사항을 조작한 때<br>다. 교육중 교육생에게 폭언·폭행등으로 물의를 일으킨 때<br>라. 안전사고의 예방을 위하여 필요한 조치를 게을리 한 때<br>마. 신분증명서를 달지 아니하는 등 품위를 손상한 때<br>바. 기능검정채점기를 조작하는 등 부정한 운전면허 취득행위에 조력한 때<br>사. 학원으로 등록되지 아니하거나 전문학원으로 지정되지 아니한 곳에서 유상으로 운전교습을 한 때 | 법 제71조의4 제4항제8호 | 자격취소<br><br>자격취소<br><br>자격정지 3월<br><br>자격정지 1월<br><br>자격정지 1월<br><br>자격정지 6월<br><br>자격정지 6월 | <br><br>자격정지 6월<br><br>자격정지 2월<br><br>자격정지 2월<br><br>자격취소<br><br>자격취소 | <br><br>자격취소<br><br>자격정지 3월<br><br>자격정지 3월<br><br><br><br> |

### 3. 처분방법

가. 위반사항이 중복될 때는 위반의 경중에 따라 중한 것의 처분을 1/2까지 가중하되, 그 기간은 각 위반사항에서 정한 처분기준의 장기를 합산한 기간을 초과할 수 없다.

---

나. 처분기준 횟수는 처분하려는 사유가 발생한 날부터 과거 2년이내의 것을 기준으로 한다.